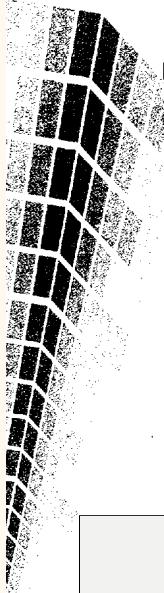


*주: 앞의 강의노트(요약)를 보완하는 것으로서,
더 심도있게 기술하고 있습니다 =====>

발행시장 보충자료 (책)

<장경천, 증권투자자이해, 탑북스, 2012>



- 1. 금융시장의 구분
- 2. 금융수단
- 3. 금융투자회사와 관계기관
- 4. 발행시장
- 5. 기업공개와 주식발행

제 2 장
증권금융과 발행시장

자금의,
*산업적
*금융적
유동: 실물자산 거래 (상거래)
유동: 금융자산 거래 (금융거래)

경제활동에 있어서 자금의 순환은 크게 산업적 유통과 금융적 유통으로 구분할 수 있다. 자금의 산업적 유통은 생산, 소비, 투자 등 실물거래를 수반하는 자금의 유통을 의미한다. 반면에 금융적 유통은 여유자금을 가진 측이 지출단위로부터 자금이 부족한 적지지출단위로 자금이 이전될 때 발생하며, 두 경제주체 간의 자금의 유통을 금융(金融)이라고 한다. 이러한 자금의 유통이 발생하는 장소를 금융시장(financial market)이라고 하며, 이때의 장소는 구체적인 실체를 한정하여 말하는 것이 아니고 자금의 수요와 공급이 정보 시스템에 의하여 유기적으로 이루어지는 추상적인 유통체계를 지칭하는 것이다. 경제시스템의 일부로서 금융시스템은 금융시장, 금융기관 및 금융수단을 포함하는 넓은 의미의 개념이며, 경제전반에 미치는 영향이 매우 크다.

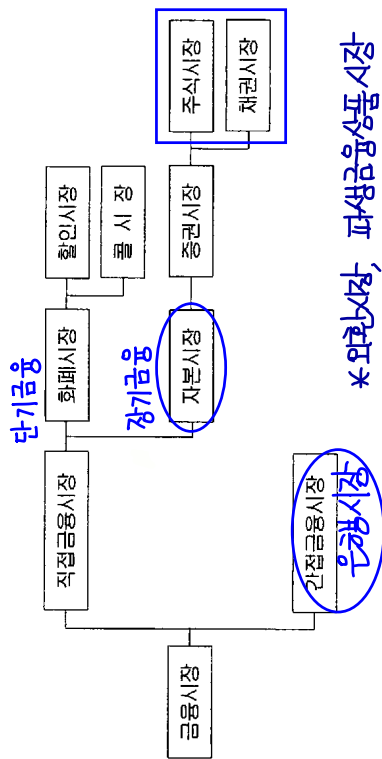
2.1 금융시장의 구분

금융시장은 자금의 수요와 공급을 연결시켜주는 과정에 있는 여러 시장들을 포함하고 있다. 금융시장은 우선 자금의 조달방법에 따라 직접금융시장과 간접금융시장으로 구분할 수 있다. 자금의 수요자가 주식 또는 채권 등을 발행하여 투자자들로부터 자금을 직접 조달하는 시장을 직접금융시장이라고 하고, 은행과 같은 금융기관이 자금의 수요자와 공급자 사이에서 매개자(intermediary)

역할을 하는 시장을 간접금융시장이라고 한다.

또한 자금 공급기간의 장·단에 따라 화폐시장(money market)과 자본시장(capital market)으로 구분된다. 단기금융시장이라고도 하는 화폐시장은 만기 1년 이내의 자금이 거래되는 시장을 말하며, 자본시장은 만기 1년 이상의 장기자금의 수요와 공급을 연결해 주는 시장을 의미한다. 이외에도 금융시장은 분류기준에 따라 다양하게 구분할 수 있다.

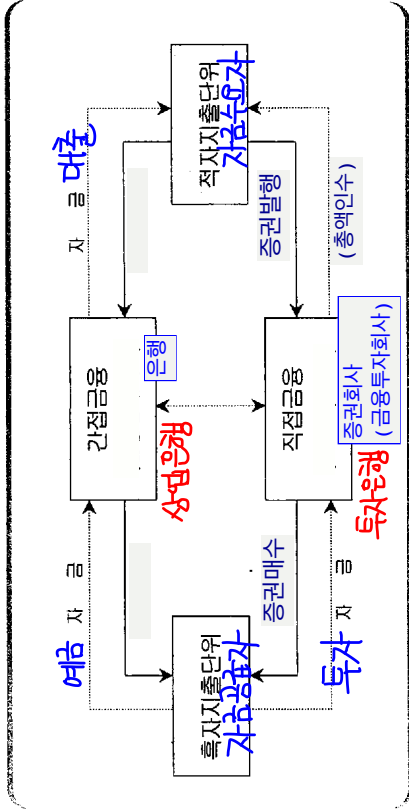
[그림 2-1] 금융시장의 구분



「은행이 수요자 선택

② 반면, 간접금융(indirect finance)은 금융중개기관(financial intermediaries)의 도움을 받아 금융거래가 이루어지는 것을 의미한다. 금융중개기관은 자금의 수요자와 공급자 사이에서 중개자로서의 역할을 수행하는데, 은행이 대표적인 예이며, 브로커와 딜러의 역할과는 구분이 된다. 금융중개기관은 자신의 증권을 자금 공급자에게 발행하는 동시에 자금의 수요자로부터 본원증권을 매입함으로써 양자의 금융에 대한 욕구를 동시에 충족시킬 수 있다. 금융중개기관은 자신의 부채인 증권을 발행하여 자금을 조달하는데, 이러한 증권을 간접증권(secondary or indirect securities)이라고 한다. 금융기관들이 발행하는 간접증권으로는 은행의 각종 예금과 적금, 보험회사의 보험증서 등을 들 수 있다.”

[그림 2-2] 직접금융과 간접금융



2. 자본시장과 단기금융시장

① 금융시장은 거래되는 증권의 만기를 기준으로 자본시장과 단기금융시장으로 구분할 수 있다. 자본시장은 만기 1년 이상의 장기자금을 조달하는 데 활용되며, 증권시장이 주축이 되기 때문에 증권시장을 좁은 의미의 자본시장이라

1) 금융중개기관은 다수의 저축자로부터 자금을 모아서 자금의 수요자들에게 배분하는 과정에서 비용을 절감할 수 있는데, 이를 통해서 자금의 공급자에게는 보다 높은 수익을 제공하고 자금의 수요자에게는 보다 많은 자금조달의 기회를 제공할 수 있다.

고도 한다. 기업이 은행과 같은 금융기관을 통한 차입으로 투자자금을 조달하는 데에는 한계가 있을 수 있다. 따라서 기업의 장기자본을 안정적으로 조달하기 위해서는 일반대중의 유흡자금으로 장기금융이 가능한 자본시장을 이용하게 된다.

자본시장은 거래되는 증권의 성격에 따라 주식시장과 채권시장 등으로 구분된다. 주식시장은 기업이 발행한 주식을 거래하는 시장으로, 주식은 기업의 출자자분을 나타내는 비상환증권이다. 반면에 채권시장은 기업, 정부, 공공기관 등에서 발행한 확정이자부채무(증권)인 회사채나 국공채 등이 거래되는 시장을 말한다.

② 단기금융시장 또는 화폐시장은 일시적 자금의 과부족 상태를 해소하기 위하여 단기자금이 거래되는 시장이다. 단기금융시장에서는 만기 1년 이내의 단기 금융상품이 거래되는데, 유동성이 매우 높고 부도위험이 상대적으로 낮다. 단기금융시장은 할인시장과 콜(call)시장 등으로 구분되는데, 할인시장에서는 기업어음(CP), 양도성예금증서(CD), 통화안정증권 등이 할인, 매입, 매출되는 시장이며, 콜시장은 금융기관 간에 일시적인 유흡자금이 거래되는 초단기금융 시장을 말한다.

3. 증권시장

증권시장은 주식과 채권 등의 유가증권이 매매거래되는 시장으로 자본시장의 역할을 대부분 담당하고 있어서 협회의 자본시장이라고 한다. 증권시장에서는 기업이 필요로 하는 자본을 조달하기 위하여 주식과 회사채 그리고 정부와 공공기관이 공익을 목적으로 국공채를 발행하여 투자자들에게 공급하고, 투자자들이 이러한 유가증권을 매매함으로써 자신의 금융자산을 운용하는 시장이다.²⁾

따라서 증권시장은 기업, 정부, 공공기관 등 발행주체가 유가증권을 발행하여 투자자들에 이전시키고 자본을 조달하는 수직적 관계의 발행시장과 투자자

2) 증권시장에 상대되는 개념으로 자금의 유통이 양도가 가능한 유가증권의 형태가 아니라 당사자 간의 계약의 형태로 이루어지는 시장을 신용시장(credit market)이라고 한다.

들이 소유하고 있는 증권을 투자자들 사이에서 수평적 이동이 이루어지는 유통시장으로 구분된다. 그리고 유통시장은 다수의 투자자들이 지정된 장소에서 지속적으로 거래가 이루어지는 거래소시장과 거래소 이외 모든 장소에서 이루어지는 장외시장으로 구분된다.

증권시장의 주요 기능으로는 기업의 자본조달, 투자자들의 자산운용, 자본의 효율적 배분, 소유분산과 소득재분배 등의 기능을 들 수 있다.

<증권시장의 기능>

자금난요자

① 조달자에게 조달수단(금융상품) 제공

자본조달기능

*외부금융수단(external financing)

기업이 성장하기 위해서는 대규모의 자본을 필요로 하는데, 경영활동을 통하여 축적된 내부의 유보자금만으로는 막대한 자금을 조달하기 어렵다. 따라서 기업은 증권시장에서 주식이나 채권 등의 증권발행을 통하여 부족한 자금을 조달하게 된다. 이와 같이 증권시장은 일반대중으로부터 소규모의 자금을 모아 대규모의 장기산업자금화함으로써 국민경제발전에 중요한 역할을 한다.

자금공급자

② 자산운용기능

투자자에게 투자수단(금융상품) 제공

일반적으로 자산의 운용방법은 크게 실물자산과 금융자산에 대한 투자로 구분할 수 있다. 그런데 경제가 안정화됨에 따라 개인들의 투자성향은 실물자산보다는 금융자산을 선호하게 되고, 또한 경제가 성장함에 따라 은행예금과 같은 간접투자보다는 증권투자와 같은 직접투자를 선호하는 경향이 있다. 따라서 투자자측면에서의 증권시장은 저축 내지 자산운용을 위한 투자 시장으로써의 역할을 한다.

자본배분기능

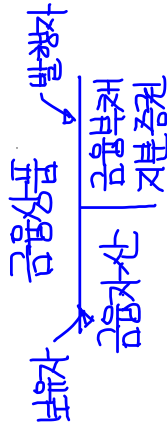
증권시장에서 투자자금은 수익성과 성장성이 높은 기업으로 집중되므로 시장경쟁에 의해서 자본의 효율적 배분이 이루어진다. 즉, 증권시장에서는 성장성이 높은 기업들의 증권가격이 높게 형성되기 때문에 증권발행을 통한 자금조달이 용이해지고, 수익성 있는 투자기회를 충분히 살려서 기업이 지속적으로 성장할 수 있게 되는 것이다.

자금공급자 ③ 소유분산가능

태당 + 시세차익 (기업가치의 상승)

기업이 대형화되면서 주식분산을 통하여 소유권에 대한 분산이 자연스럽게 이루어지며, 기업이 벌어들이 이익은 배당의 형태로 널리 분산된 주주들에게 배분된다. 따라서 증권시장은 주식소유의 대중화를 통해서 기업의 소유와 경영을 분리시키고, 소득재분배를 통한 증권자본주의를 실현하는 역할을 하게 된다. (자본주의의 꽃=주식회사+주식시장)

2.2 금융수단 (금융상품)



경제활동을 하는 데 있어서 적자지출단위인 기업이나 정부는 금융부채의 발행을 통하여 적자지출단위로부터 자금을 조달하여 자기소득 이상으로 지출을 확대할 수 있게 된다.③ 이와 같이 금융부채의 발행을 통해서 자금을 조달하는 것을 외부금융(external finance)이라고 한다.④

그런데 금융수단(financial instrument)은 채무를 화폐단위로 표시한 증서로서 자금의 차입자 입장에서는 금융부채이지만, 증서를 소유한 사람의 입장에서 금융자산이 된다. 금융자산은 실물자산에 대비되는 개념으로 금융시장에서 자금의 유통수단으로써 화폐적 청구권을 나타내는 일체의 수단을 말하며, 금융자산(상품)을 매수하는 경제행위를 금융투자라고 한다. 한편 금융자산은 거래당사자 간의 대차계약형태로 거래되는 계약자산(예금, 대출, 보험 등)과 고도의 표준성 및 양도성을 지닌 증권자산(주식, 채권 등)으로 구분할 수 있다.



- 3) 일반적으로 가계는 소득이 소비를 초과하는 적자지출단위이고, 이러한 잉여자금이 저축의 형태로 모음이 바뀌게 되는데, 이는 금융거래의 원천이 된다. 그리고 기업은 저축을 초과하여 투자지출을 행하는 적자지출단위이며, 정부는 재정적자와 흑자기에 따라 적자지출단위가 되기도 하고 적자지출단위가 될 수도 있다.
- 4) 반면에 기업의 유보이익이나 총당금과 같은 자기저축을 투자에 활용하는 자기금융은 내부금융(internal finance)이라고 한다.

1. 금융자산의 특성 (=금융상품 선택기준)

투자자 입장에서 다양한 형태의 금융자산들을 고려할 때, 그 특성을 수익성, 위험성, 유동성의 세 가지 측면에서 파악할 수 있다.

① 수익성 Potential Level of Returns

수익성(profitability)이란 일정 기간 금융자산을 보유함으로써 얻는 소득과 자본이득에서 금융자산의 매매 및 보유에 따른 제비용을 차감한 수익의 크기를 의미한다. 여기에서 소득은 이자 및 배당의 형태로 발생하는 수익이고, 자본이득은 증권의 매도가격이 매수가격을 초과함으로써 발생하는 수익을 의미한다. capital gains 시세차익

② 위험성 Uncertainty of Returns

위험은 금융자산의 보유에 따른 손실발생 가능성으로, 크게 채무불이행위험(default risk)과 시장위험(market risk)으로 구분할 수 있다. 채무불이행위험은 원금과 이자를 약정된 기일 내에 상환 받지 못할 위험으로 발행자의 신용도에 따라 다르며, 시장위험은 금융자산의 시장가치 하락으로 인한 손실위험을 뜻한다. 일반적으로 수익성은 위험성과 비례관계에 있다.

*실물자산처럼, 금융자산의 가치도 상승과 하락을 반복

③ 유동성

유동성(liquidity)은 원금손실 없이 불편이나 거래비용을 수반하지 않고 신속하게 금융자산을 현금화할 수 있는 정도를 의미한다. 다른 조건이 같다면, 투자자들은 유동성이 높은 금융상품을 선호하며, 유동성과 수익성은 일반적으로 반비례관계에 있다.

2. 단기금융상품

*유동성 높음, 수익성 낮음, 위험성 낮음.

앞에서 살펴본 바와 같이, 단기금융시장은 일반적으로 만기 1년 이내의 금융상품이 거래되는 시장을 의미하며, 단기금융상품에는 기업어음, 양도성예금

증서, 통화안정증권 등이 있다.

기업어음

기업어음(commercial paper; CP)은 상거래와 관계없이 신용상태가 양호한 기업들이 단기자금조달을 목적으로 발행하는 융통어음이다.⁵⁾ 기업어음은 기업이 자기신용을 바탕으로 빠른 시일 내에 단기자금을 조달할 수 있는 수단인 동시에 투자자에게는 단기자금을 운용할 수 있는 투자수단을 제공한다. 이와 같은 CP의 최장만기는 1년 이내이다. ***단기 회사채와 유사**

양도성예금증서

양도성예금증서(certificate of deposit; CD)는 양도가 가능한 정기예금증서로서 정기예금에 유동성을 부여한 것이다. 모든 예금은행들이 발행할 수 있어서 은행의 중요한 자금조달원이 되고 있으며, 무기명의 예금증서로 예금자는 만기 이전에 금융시장에서 자유롭게 매매할 수 있다. 증권회사 등이 CD의 매매 및 중개업무를 담당하며, CD의 만기는 최단 30일 이상이다.

통화안정증권
 환은 ← 4* → 환은
 환은 ← 4* → 환은

통화안정증권은 자금조달이 목적이 아니라 시장의 통화량을 조절하기 위한 목적으로 한국은행이 발행하는 단기증권이다. 통화안정증권의 만기는 14일에서 2년까지 다양하지만 대부분 364일물이며, 흔히 통안증권으로 불리고 있다.

환매조건부채권

환매조건부채권(repurchase agreement; RP)은 채권을 담보로 일정 기간 후에 일정한 가격으로 되사는 조건으로 매도하여 자금을 조달하고 환매시점에 상환하는 방식의 단기자금거래이다. 채권보유자는 RP거래를 통해 보유 채권을 매각하지 않고 자금을 조달할 수 있고, 투자자들은 직접 채권투자에 따른 위험부담 없이 단기자금을 운용할 수 있게 된다.

5) 상거래의 대금을 지급하기 위하여 발행되는 전성어음은 상업어음(commercial bill)이라고 한다.

콜론(콜머니)

콜시장은 금융기관들 사이의 일시적인 자금의 과부족을 조절하기 위해 하루 내지 며칠간 단기적으로 자금을 거래하는 시장을 말한다. 콜자금의 차입자 입장에서 콜머니(call money)라 하고, 대여자 입장에서는 콜론(call loan)이라고 한다. 콜시장에는 은행, 증권회사, 자산운용회사, 보험회사 등이 참여한다. (원칙적으로 은행들만 참여가능)

3. 주식과 채권

자본시장에서 거래되는 대표적인 금융상품으로는 주식과 채권을 들 수 있다. 단기자금상품은 그 종류가 다양하지만 유동성이 높고 위험이 작다는 점에서 동질적인 반면, 자본시장에서 거래되는 금융상품은 종류 면에서 단순하지만 증권의 발행자와 발행조건에 따라 수익률과 위험의 차이가 크다는 특징이 있다.

주식

주식(stock)은 기업이 자본조달을 위하여 발행한 유가증권으로 권리내용에 따라 크게 보통주와 우선주로 구분된다. 주주들은 기업의 소유주로서 자신의 지분비율에 따라 주주총회에 참여하여 의결권을 행사할 수 있고, 기업의 순이익과 청산 시 잔여재산에 대한 청구권을 행사할 수 있다. 주식의 가치는 일반적으로 발행기업의 경영성과에 따라 변동하기 때문에 다른 금융상품에 비하여 높은 투자위험을 부담한다. 그리고 주식은 발행 기업이 존속하는 한 무기한으로 거래되기 때문에 다른 증권에 비하여 주식의 유통시장은 거대한 규모를 가지고 있다.

채권

채권(bond)은 정부, 공공기관 및 기업 등이 대규모의 자금을 조달하기 위해서 발행하는 채무를 나타내는 유가증권이다. 채권의 소유자는 미래 일정 기간에 걸쳐 약정된 이자를 지급받고 만기 시에 원금을 상환 받을 수 있는 권리를 가진다.

*dealing: 시세차익 목적(bid-ask spread)
brokerage: 수수료수입 목적(commission)

제2장 증권금융과 발행시장

*3대 금융기관: 은행(상업은행, 저축), 보험회사(리스크관리),
금융투자회사(투자은행, 투자)

Investment Bank

경영방식: 사내(in-house)
지주회사(holding company)
2.3 금융투자회사와 관계기관

(자회사) A B C
모회사(지주회사)

금융기관은 자금의 수요와 공급을 연결하는 기관을 총칭하는 것으로 금융수
단을 창조하고 거래하는 한편, 시장참여자들 간의 자금의 흐름을 촉진하는 역
할을 한다. 이러한 금융기관들은 그 역할에 따라 여러 형태로 구분할 수 있지
만 이 책에서는 자본시장과 관련한 금융기관에 대해서 주로 다룰 것이다.

“자본시장과 금융투자업에 관한 법률”에 의하면, 금융투자상품을 원본손실
가능성이 있는 금융상품이라고 포괄적으로 정의하고 있으며, 금융투자회사를
이익을 얻는 목적으로 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자
일임업 및 신탁업의 6가지 기본업무 중 어느 하나에 해당하는 업무를 수행하
는 회사로 정의한다. 또한 금융투자업 간 겸영을 허용하므로 어떤 업무라도
모두 겸영할 수 있으며, 6개의 금융투자업이 포괄적으로 정의되어 있어서 금
융투자회사의 업무범위를 넓게 바라보고 있다.

*상업은행, 투자은행, 보험회사간 사내겸영은 금지. 지주회사방식만 허용.

1. 투자매매업과 중개업 <- 증권회사

투자매매업은 누구의 명의로 하든지 자신의 재산으로 금융투자상품을 매
입·매도, 증권의 발행, 인수 등과 관련한 업무를 말한다. 구체적으로 투자매
매업은 금융상품의 자기매매, 증권발행, 증권인수 등의 업무를 말한다.

① 자기매매업무(dealing function)는 증권회사가 매매차익을 목적으로 자기명
의와 재산으로 유가증권을 매입하거나 매도하는 업무를 말하며, 시장조성자
(market maker)로서의 역할을 수행한다. 그리고 증권의 발행이란 영리목적으
로 파생결합증권과 수익증권 등을 발행하는 업무를 의미한다. 증권의 인수

buy A → [IB] → B
sell

위탁
A → [IB] ← B
위탁

- *투자은행 4대 업무
- 1. Investment Banking(기업금융, 직접금융): 유가증권인수(IPO), M&A
- 2. Wealth Management(자산관리): 거액자산가 대상
- 3. Principal Investment(PI, 직접투자), Dealing(Trading, 대고객거래)
*거래당사자로서 as a principal.
- 4. Securities Service(Brokerage): 위탁매매 *위탁거래 as an agent

자산관리산업 (간접투자)
자산운용사 : 집합투자업
-증권사 : 투자일임업
-자문사 : 투자자문업
은행 : 신탁업

펀드=집합투자기구 (collective investment)

집합투자업은 2인 이상에게 투자를 권유하여 모은 자금을 투자자로부터 일
상적인 운용지시를 받지 않으면서 운용하고, 그 결과를 투자자들에게 귀속시
키는 업을 말한다. 자본시장법에서는 투자자들에게 익숙한 용어인 펀드를 집
합투자기구, 펀드의 자산을 운용하는 업무를 집합투자업 그리고 펀드의 자산
을 운용하는 주체인 자산운용회사를 집합투자업자라고 정의한다. 집합투자업
자는 투자신탁의 위탁자가 되거나 투자회사의 법인이사가 되어 집합투자재산
을 운용하는 자로 금융위원회의 허가를 받아야 한다.

① 집합투자기구(펀드)는 크게 투자신탁과 투자회사로 구분할 수 있다. 투자신탁
(investment trust)은 투자자로부터 자산에 운용할 목적으로 자금을 모아 그

6) 법적으로는 집합투자기구와 집합투자재산을 개념 상 구분하고 있으나, 실무에서는 집합투자
기구와 집합투자재산이 펀드(fund)라는 이름으로 혼용되고 있다.

을 조달하는 시장을 의미한다.

발행시장은 좁게는 발행주체의 자본조달시장을 의미하지만 넓은 의미로는 무상증자에 의한 증권교부, 전환사채의 전환권행사과 주식분할 등에 의한 증권교환 그리고 공기업 민영화에 따른 국민주 보급 등을 포함한다.⁹⁾

발행시장의 기능을 자금의 수요자인 기업의 측면에서 살펴보면, 우선 증권 발행을 통해 광범위한 투자자층으로부터 거액의 장기자금을 조달할 수 있다. 즉, 기업자본의 대규모화를 실현시키는 산업자본동원의 기능을 하는 것이다. 동시에 증권의 취득과정을 통하여 기업지배 또는 기업 상호 간의 연결을 촉진시키는 등 경제의 양적·질적 고도화에 기여한다.

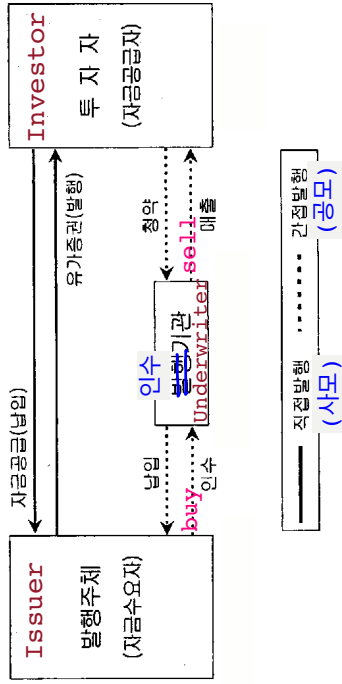
또한 발행시장은 유가증권을 신규로 공급함으로써 국민들의 여유자금을 투자할 수 있는 투자대상, 즉 금융자산을 제공하는 역할을 하고 있다. 이렇게 제공되는 투자대상인 유가증권은 배당 또는 이자 등의 형태로 투자자들에게 되돌려져 기업 등 발행주체의 소득재분배를 촉진하는 역할을 하고 있다. 정리하면 발행시장은 자금조달기능, 투자대상의 제공 및 소득재분배의 기능을 가지고 있다.

2. 발행시장의 구조

증권을 발행하는 방법에는 직접발행과 간접발행이 있다. 직접발행은 발행주체가 일반투자자들을 대상으로 직접 증권을 발행하여 판매하는 것을 말한다. 직접발행을 위해서는 발행주체가 증권발행에 관한 전문지식이 있어야 하며, 유가증권을 판매할 수 있는 충분한 능력이 있어야 한다. 반면 간접발행은 발행주체가 직접발행 능력을 갖추기 어렵기 때문에 증권발행의 사무절차와 발행위험을 담당하는 전문적인 발행기관을 통해서 증권을 발행하는 것을 말한다. 이와 같은 발행시장의 구조를 나타내면 [그림 2-3]과 같다.

9) 이번 장에서는 주식의 발행에 대해서 주로 설명하고 채권에 대해서는 제8장 채권시장과 투자전략에서 다시 설명할 것이다.

[그림 2-3] 발행시장의 구조



1) 발행주체

발행주체란 발행시장에서 유가증권을 발행하고 자본을 조달하는 기업, 정부 또는 공공기관을 말하는데, 증권의 공급자인 동시에 자금의 수요자이다. 여기에는 주식 및 회사채를 발행하는 사적 회사인 기업, 공공채를 발행하는 정부 및 공공기관 그리고 특수채를 발행하는 특별법에 의해 설립된 특수은행 등이 있다.

양

2) 발행기관

발행기관은 발행주체와 투자자 사이에 개입하여 증권발행에 따른 사무처리와 여러 가지 위험을 부담하는 기관이다. 발행기관은 발행주체에게 조언을 하거나 사무적인 발행절차를 대행하는 일을 하며, 주된 기능은 증권을 모집하거나 매출¹⁰⁾할 때 인수기능을 하는 것이다. 따라서 증권발행에 관한 지식과 경험 및 자금이 풍부하고 자본시장의 사정에 정통해야 효율적인 업무수행이 가능하다.

유가증권의 발행에 대한 위험을 분산하고 원활한 발행업무를 위해서 여러 기관이 공동으로 유가증권의 발행에 참여하는 것이 일반적이며, 이러한 발행

*한국에선
총액인수

10) 모집이란 용어는 발행주체가 새로운 증권을 발행하여 투자자에게 판매할 때에 사용하고, 매출은 기존에 발행되어 있던 증권을 일반투자자에게 분배할 때에 사용한다.

신주모집(발행), 구주매출

기관 집단을 넓은 의미의 인수단(syndicate)이라고 한다. 발행기관은 간사단, 좁은 의미의 인수단, 청약단으로 구분되며, 그 역할을 달리 하고 있다.

① 간사회사(주관회사)는 증권의 발행주체와 투자자 사이에서 원활한 증권의 이 전 및 배분이 이루어지도록 인수단을 구성하고 발행주체에게 증권발행에 대한 조연과 사무절차를 대행하는 기관이다. 발행규모가 클 경우에는 간사단을 구 성하여 공동으로 업무를 수행하는데, 핵심적인 역할을 하는 회사를 주간사회 사(대표주관회사)라고 한다. 그리고 간사회사는 증권회사가 담당하는 것이 일반 적이다.

② 좁은 의미의 인수단(인수기관)은 유가증권을 발행주체로부터 직접 매입하는 인수기능을 수행한다. 인수단의 자격을 가지는 회사는 증권회사, 자산운용회 사, 은행 등이 해당된다.

청약단(청약기관)은 불특정 다수를 대상으로 청약을 대행해 주는 기관으로써 단순히 청약만 대행하며, 모집내역을 집계하여 인수단에게 직접 청약하는 역 할을 수행한다. 청약단은 불특정 다수인을 모집할 수 있는 기관이면 가능하며, 일반적으로 증권회사가 청약단의 역할을 한다.

3) 투자자

발행시장에서 투자자의 의미는 발행주체 또는 발행기관의 모집 또는 매출에 응하여 최종적으로 유가증권을 취득하고, 이것을 다시 유통시장에서 매매하는 자를 말한다. 이러한 투자자는 발행주체에 대해서는 자금의 공급자가 되며 유 통시장에서는 최초의 투자자가 된다.

Big 3

① 투자자는 보통 개인투자자와 기관투자자로 구분된다. 개인(일반)투자자는 개 인자격으로 자산의 운용과 증식을 위하여 증권투자를 하는 사람을 말하며, 기

② 기관투자자는 대부분이 법인형태를 취하고 있는 투자기관으로서 증권회사, 자산 운용회사, 보험회사, 은행, 연금기금(pension funds), 각종 재단 등을 들 수 있 다. 그리고 기관투자자 이외에 우리나라 증권시장에 투자하는 외국인투자자들 이 있다.

전문투자자

기관투자자와 외국인투자자는 증권투자에 대한 고도의 전문적인 지식과 조 직, 자본력을 가지고 있어 증권시장에 있어서의 그 위치와 역할이 매우 크다

고 할 수 있다. 그리고 외국인투자자 비중과 역활의 증대는 세계 여러 나라에 서 공통적으로 나타나고 있는 현상이며, 우리나라에서도 이들의 움직임에 의 해 증권시장이 크게 영향을 받고 있다.

3. 증권발행의 방법

증권을 공급하는 방법에 따라 크게 증권발행과 매출로 구분 된다. 이 중에서 증권발행은 전형적인 신규증권 발행방법인데 반하여, 매출은 이미 발행된 증권을 본매하는 방법으로 엄밀한 의미에서 증권의 발행은 아니 다. 그러나 매출이 목적하는 바가 투자자 대중의 동원에 있으며, 또한 투자자 측에서 보면 신규증권으로 취득하기 때문에 넓은 의미에서 증권의 발행과 마 찬가지의 결과를 얻는다고 하겠다.

그리고 발행기관의 개입여부에 따라 발행주체가 증권발행에 관련된 위험이 나 발행사무를 자신이 모두 부담하는 직접발행과 직접발행에 따른 사무처리의 번잡함을 피하고 위험부담을 해소하기 위하여 발행기관을 통하여 발행하는 간 접발행으로 구분할 수 있다.

1) 공모발행과 사모발행

공개적으로

① 공모발행(public offering)은 자금을 조달하기 위하여 발행주체가 50인 이 상의 일반대중을 대상으로 유가증권의 수요자를 구하는 방법을 말한다. 이때 발행가격 및 발행시점 등이 균일한 조건 하에 공개적으로 모집되며, 투자자들 은 발행주체와 관련이 없는 일반투자자들을 대상으로 한다. 그리고 대부분의 공모발행은 발행주체가 모집능력이 떨어지기 때문에 간접발행의 형태를 취하 게 된다.

1~49인 대상, 비공개적으로

② 이에 반해 사모(private placement)는 발행주체가 특정한 소수의 증권 수요 자들만을 대상으로 하여 발행하는 방법으로 발행에 따른 비용을 절감하면서도 단기간에 모집할 수 있는 장점이 있으나, 발행증권을 소화하는 능력에 문제가 있을 수 있다. 따라서 사모발행은 증권발행 총액을 모두 소화할 수 있는 경우 에 취할 수 있는 발행형태이며, 대부분 직접발행의 형태를 취한다.

2) 직접발행과 간접발행

증권발행 시 발행과 관련된 사무처리와 발행위험이 따르게 되는데, 사모발행의 경우와는 달리, 공모발행의 경우에는 문제가 될 가능성이 있다. 이 같은 증권발행에 따른 발행사무와 발행위험을 부담하는 발행기관의 책임여부에 따라 직접발행과 간접발행으로 구분된다.

직접발행은 발행주체가 스스로 발행사무를 담당하고 발행위험 또한 부담하는 방법으로 자기모집이라고도 하며, 발행위험이 작고 발행사무도 간단한 소액의 증권을 발행하는 경우 또는 사회적 신용도가 높고 발행주체가 광범위한 모집활동을 할 수 있는 능력을 지닌 경우에 채택할 수 있는 방법이다.

반면 간접발행은 직접발행에 따른 사무처리의 번잡함을 피하고 모집능력의 부족과 인수위험을 해소하기 위하여 전문지식과 조직을 갖춘 발행기관의 도움을 받아서 간접적으로 증권을 발행하는 방법이다. 간접발행은 발행위험을 부담하는 방법에 따라서 위탁모집, 잔액인수, 총액인수로 구분된다.

위탁모집

유기증권 모집에 관한 제반절차를 제3자인 발행기관에 위탁하는 방법으로 모집주선(best-efforts basis)이라고도 하며, 발행주체가 스스로 발행위험을 부담하지만 발행사무는 전문기관에 위탁하는 방법이다. 따라서 소화되지 못한 증권은 발행주체에게 되돌아오게 된다.

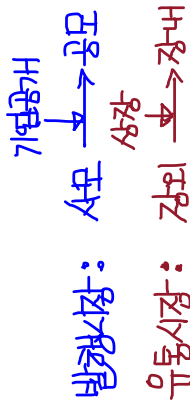
잔액인수

잔액인수(stand-by agreement)는 발행 및 모집사무와 인수위험을 분리하여 발행기관에 위임하는 방법으로 일단 전문기관에 발행 및 모집사무를 위탁하고 일정 매출기간이 경과한 후 모집부족액이 발생하는 경우 인수기관이 그 잔량을 인수하는 방법이다. 이 방법은 발행증권의 인수자를 일반투자자로부터 모집하고, 만일 응모총액이 모집총액에 미달하면 인수기관이 그 미달액을 인수할 의무를 갖게 된다.

총액인수

총액인수(firm commitment)는 인수기관이 공모증권의 전액을 자기의 명의

로 인수하고, 이에 따르는 발행위험의 부담 및 발행사무를 모두 담당하는 방법으로 인수매출이라고도 한다. 총액인수는 인수기관이 발행증권의 인수를 위하여 많은 자금을 필요로 할 뿐만 아니라 매출이 완료되는 시점까지 인수증권의 매출잔량을 보유하여야 하므로 발행증권의 가격변동에 따른 위험을 부담하게 된다. 일반적으로 간접발행의 대부분은 총액인수방식으로 공모발행 되고 있다.



2.5 기업공개와 주식발행

1. 기업공개
(Business Opening)

주식이 거래소시장에서 투자대상으로써 자유롭게 거래되기 위해서는 기업공개가 이루어지고 발행주식은 상장되어야 한다. 기업공개는 상장을 전제로 이루어지지만 동일한 개념은 아니며, 한국거래소(Korea Exchange: KRX)의 유기증권시장과 코스닥시장에 상장하기 위해서는 공개 후 별도의 상장절차를 거쳐야 한다. *1999년, 기업공개와 상장을 분리

private -> public company
(publicly traded company)

1) 기업공개(going public)의 의의

기업공개(going public)란 주식회사가 발행한 주식을 일반대중에게 널리 분산하고 재무내용을 공시함으로써 명실상부한 주식회사의 체제를 갖추는 것을 말한다. *비공개기업화(탈상장)=going private

형식상으로는 주식회사가 주식을 일반대중에게 분산시킴으로써 기업공개요건을 갖추는 것을 말하지만, 실질적으로는 소수의 대주주가 소유한 주식을 일반대중에게 분산시켜 증권시장을 통하여 자유롭게 거래될 수 있게 함으로써 기업의 자금조달을 원활하게 하고 소유(자본)과 경영을 분리하여 경영합리화를 도모하는 것이라 할 수 있다.

기업공개를 위해서는 증권거래법 등의 규정에 따라 구주주의 신주인수권을 대규모 자금조달을 위해서는 필히 다수의 소액투자자들이 필요한데, 그 소액주주들은 대개 경영에 참가할 의사는 없음.

재무제표의 공개 & 기업경영내용의 공시

*특정 다수에게서 자금을 조달하려면, 누구나 기업 정보에 접근 가능하도록 정보를 open해야

배제한 공모증자나 대주주가 소유한 주식의 일부매출을 통하여 일반대중에게 청약받을 수 있는 주식의 25% 이상을 분산시켜야 한다. 공모를 통해 일반투자자들이 확보하기 위해서는 주식의 시장성과 유동성이 있어야 하는데, 이와 같이 환금성을 보장하기 위해서 주식을 거래소시장에 상장하게 된다. 앞에서 언급한 것처럼 원칙적으로 기업공개와 상장(listing)은 같은 개념이 아니며, 기업공개를 원활하게 하기 위해서 상장이라는 수단을 사용하는 것이다.

2) 기업공개에의 필요성 (효과)

① 기업이 점차 대형화되면서 기업의 자금수요 역시 증가하게 되어 과거와 같이 기업주 개인의 재산이나 은행차입 등의 자정금융만으로는 그 수요를 충족시킬 수 없게 된다. 이에 따라 직접금융시장을 통한 자금조달의 필요성이 늘어나는데, 기업공개는 직접금융시장을 통한 기업의 자금조달능력을 높여주게 된다.

② 또한 기업공개를 통하여 기업의 소유권이 다수의 투자자들에게 분산됨으로써 소유와 경영이 분리되고, 재무 및 경영내용이 공시되어 경영합리화를 도모할 수 있는 동시에 언론매체를 통한 홍보효과가 확대되어 기업의 공신력이 제고된다.

3) 기업공개에의 요건

기업공개는 궁극적으로 일반대중에게 주식을 분산시키는데 그 목적이 있다. 그런데 분산된 주식에 대한 환금성을 보장해주기 위해서는 거래소시장에서 원활히 유통될 수 있도록 최소한의 요소인 기업공개요건을 갖추어야 한다. 이러한 기업공개요건에는 한국거래소의 유가증권시장 상장규정 상의 요건, 코스닥 시장 상장규정 상의 요건, 유가증권 신고 등에 관한 규정, 유가증권 인수업무에 관한 규정 등이 있다.¹¹⁾

기업공개요건에는 여러 가지 내용이 포함되어 있지만 크게 보면 기업의 규모와 역사, 수익성 및 재무구조 등 기업내용에 대한 평가측면과 주식분산도,

11) 유가증권시장과 코스닥시장 상장규정 상의 신규상장 심사요건은 유가증권 인수업무에 관한 규정 상의 기업공개요건을 포함한다. 이에 대해서는 제3장의 <표 3.2>와 <표 3.3> 주요 신 상장요건을 참조할 것.

발행주식 수 등 주식의 유통성 보장측면의 두 가지로 구분할 수 있다.

4) 기업공개에의 방법

신주공모

기존기업이 자본시장으로부터 소요자금을 조달함과 동시에 기업에 사업을 공개하는 방법으로 신규발행주식 전량을 인수기관이 발행회사로부터 인수하여 일반대중에게 매출하고 발행회사는 납입 시에 증자금액의 전액을 자본으로 변경하면 된다.

구주매출

기업이 신규자금을 필요로 하지 않거나 공개 전 자본금이 충분하여 더 이상 자본금을 증가시킬 필요가 없을 경우, 신주공모를 하게 되면 자본의 한계수익성이 감소하게 될 우려가 있다. 이러한 경우 대주주가 소유하고 있는 기존 발행주식의 일부를 일반대중에게 공개매출하는 방법을 구주매출이라고 한다.

모집설립

회사설립 시 발기인은 발행하는 주식의 일부만을 인수하고 총발행주식 중 상당 규정에 일정 비율(총발행주식의 25%) 이상을 일반대중으로부터 공모하는 방법을 말한다. 즉, 모집설립은 기업의 설립과 동시에 공개기업이 되는 경우이다.

2. 증자와 기타 주식발행

증권이 신규로 발행되는 것은 회사설립 시의 주식발행 이외에 자본금을 증자할 때에도 이루어진다. 증자란 주식의 증가발행, 즉 추가로 발행함으로써 자본금의 크기를 늘리는 것을 말한다. 이러한 증자는 유상증자와 무상증자 두 가지 방법을 통해서 이루어지는데, 유상증자의 경우 신주발행방법과 발행가격에 따라 주주의 부에 영향을 미칠 수 있다.

1) 유상증자

유상증자는 현금으로 주금을 납입 받고 자본금을 증가시키는 것을 말한다. 유상증자는 증자되는 물량을 어떻게 소화시키느냐에 따라서 사모(구주배정, 제3자배정)와 공모(주주우선공모, 일반공모)로 나눌 수 있다.

사모에서 구주주배정방식은 기존주주에게 소유주식 수에 비례하여 신주인 수권을 나눠줌으로써 주주의 권리를 소수지분대로 보호하는 데 목적이 있으며, 제3자배정방식은 구주주들을 배제하고 제3자에게 신주인수권을 부여하는 방식으로 회사정관에 명시되어 있거나 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. 이때 제3자는 회사의 경영진, 임직원 등이 될 수 있다. 구주주배정이나 제3자 배정 등 사모에 의한 유상증자는 발행비용은 극소화되지만 증권가격이 납입가격에 못 미칠 경우에 신주인수권을 행사하려들지 않을 것이므로 계획된 자금 조달액을 확보하지 못할 수 있다.

공모방법 중에서 주주우선공모방식은 인수기관이 유상증자분 총액을 인수하고, 구주주에게 우선청약권을 부여하여 청약을 받은 다음 청약미달분을 공모하는 방법이다. 한편 일반공모방식은 구주주의 신주인수권을 완전히 배제하고 일반투자자를 대상으로 공개적으로 신주를 모집하는 것이므로 자본조달가 능액이 극대화된다는 장점이 있다. 그러나 공모를 통한 유상증자는 전문인수기관을 통하여 증자물량을 소화시켜야 하므로 발행비용이 사모의 경우보다도 훨씬 높아지고 기존주주의 이익이 침해되는 상황이 발생할 수도 있다.

시가발행과 액면발행

유상증자를 실시할 경우 투자자의 이해관계에 직접 영향을 미칠 수 있는 것은 발행되는 신주의 가격수준이다. 신주의 발행은 발행가격 기준으로 볼 때 액면가격으로 발행되는 액면발행과 그 주식의 현재 시장가격으로 발행되는 시가발행으로 구분할 수 있다.

액면발행제도는 유상증자 시 구주의 현재 시장가격과 상관없이 액면가로 발행하고 주금을 납입받는 방법이다. 이때 기존주주의 입장에서 보면, 구주배정의 경우에는 동일한 납입금으로 시가발행 때보다 많은 주식을 교부받게 되어 이득이 되지만, 일반공모를 할 경우는 구주주의 부에 손실을 미칠 수 있다.

시가발행제도는 기업의 미래 수익력과 위험이 모두 반영되는 현재 시장가격을 기준으로 증자하는 것이므로 전망이 밝은 기업은 높은 주식가격으로 많은 자금을 조달할 수 있고, 반대로 기업내용이 좋지 못한 기업은 낮은 주식 가격으로 적은 자금밖에 조달할 수 없는 결과가 되어 증권시장에서 효율적 자본배분기능을 제대로 수행하게 한다. 시가발행제도 하에서는 이처럼 발행시장과 유통시장의 유기적인 관련성이 높아지게 되므로 증권시장의 제 기능이 원활하게 발휘될 수 있는 것이다. 또한 액면발행제도 하에서 나타나는 시장가격과 발행가격의 괴리현상이 없어서 주가의 급격한 변동을 방지할 수 있다. 우리나라에서 상장법인의 유상증자는 기준주가가 액면가 이하인 경우를 제외하고는 시가발행을 하는 것을 원칙으로 하고 있다.

표 2.2 유상증자의 배정방식

사모	구주주배정	발행주식의 20%를 우리사주조합에 배정하고, 나머지를 기존주주의 소유주식에 비례하여 배정
	제3자배정	주주총회의 특별결의 또는 정관에 제3자배정이 명시되어 있을 경우 특정인에게 배정
공모	주주우선공모	주주와 우리사주조합에 신주인수권을 배정한 후 권리포기로 인한 실권분을 일반투자자에게 공모
	일반공모	주중 특별결의 또는 정관에 주주 신주인수권 배제에 관한 규정이 있는 경우에 한하여 일반투자자를 대상으로 공모

2) 무상증자

무상증자란 주주들의 실질적인 주금 납입 없이 회사의 자본항목 중에서 자본잉여금을 자본금으로 전입할 때 주주들에게 무상으로 신주를 발행하는 것을 말한다.

자본잉여금의 자본전입에 의한 무상증자를 살펴보면 다음과 같다. 주식회사는 영업활동이 아닌 자본거래에서 발생하는 차익을 자본잉여금(주식발행초과금, 감자차익, 분할차익, 자기주식처분이익 등)으로 적립하도록 의무화되어 있다. 이와 같이 적립된 자본잉여금은 이사회 결의를 통하여 그 전부 또는 일부를